

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEN Nº 03 DE 13 DE JUNHO DE 2025

Normatiza o fluxo para fins de aplicação do Art. 7º-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), alterado pela Lei nº 13.796, de 3 de janeiro de 2019, que fixa, no exercício da liberdade de consciência e de crença e segundo os preceitos de sua religião, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, estabelecendo orientações para a concessão às/aos estudantes de prestação alternativa por motivo de crença religiosa.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS GERAIS

Art. 1º. A Lei nº 13.796, de 3 de janeiro de 2019, altera a Lei nº 9.493, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dias de guarda religiosa.

I- De acordo a Lei nº 13.796, de 3 de janeiro de 2019, que altera o artigo 7º, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional passa a vigorar considerando:

“Art. 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal: I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa; II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino.”

II- A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno;

III- As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, (a partir da data em que a Lei 13.796/2019 entra em vigor) as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas no artigo 1º da Lei 13.796/2019.

§1º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência.

§2º O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o art. 83 da Lei nº 9.394/1996.

Art. 2º. Essa instrução considera também o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia, instituído pela Lei nº 13.182/2014, que garante à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, defesa de direitos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e demais formas de intolerância racial e religiosa, incluindo o direito à guarda religiosa e prestação alternativa para os(as) estudantes adeptos(as) das religiões afro-brasileiras:

Art. 24 - É assegurado aos alunos adeptos de religiões afro-brasileiras o direito de realizar atividades compensatórias, previamente definidas em ato normativo, sob orientação e supervisão pelos respectivos professores, na hipótese de necessidade de faltar às aulas em função de atividade religiosa devidamente comprovada, tendo em vista o cumprimento dos deveres escolares e o aproveitamento dos conteúdos programáticos.

CAPÍTULO II

DO DIREITO À GUARDA RELIGIOSA DO ALUNO

Art. 3º- O Art. 5º, inciso VIII da Constituição Federal assegura que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.

Art. 4º. A proteção à liberdade de consciência e crença, amparada pela Lei 13.796/2019, restringe-se ao(s) dia(s) de guarda religiosa, ou seja, dia(s) que cada religião considera como sagrado(s) por sua fé, e os quais devem ser guardados e respeitados, somente podendo realizar atividades relacionadas à religião.

Parágrafo único: O Direito à guarda religiosa não deverá ser ampliado para outros eventos religiosos, tais como retiros e festividades, que sejam realizadas fora do dia de guarda.

Art. 5º As Normas Acadêmicas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução CONSEPE/IFBA nº 154/2024) e as Normas Acadêmicas do Ensino Superior (Resolução CONSEPE/IFBA nº 23/2019) prevêem que os aspectos referentes à Prestação Alternativa por Motivo de Crença Religiosa serão tratados em regulamento próprio.

CAPÍTULO III

DO REQUERIMENTO, DA DOCUMENTAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6º Para usufruir do regime de guarda religiosa, o(a) estudante deve protocolar requerimento próprio (ANEXO I) no setor de registros acadêmicos do campus ou por meio do sistema acadêmico.

Art. 7º O requerimento deve ser apresentado em formulário próprio (físico ou eletrônico), acompanhado de Declaração da instituição religiosa que o(a) estudante é membro/praticante, assinada (física ou digitalmente) e emitida por autoridade religiosa competente. Tal declaração deve constar, minimamente:

I- Período de afastamento; assinatura do (a) responsável pela instituição e o CNPJ (caso a instituição possua um registro); indicação do(s) dia(s) de guarda, ou seja, dias no qual seja vedado assistir aulas ou realizar avaliações.

Parágrafo único. A data de expedição do documento não deve ser anterior a trinta dias, contados a partir da data do protocolo da solicitação.

Art. 8º O requerimento para o amparo legal deverá ser protocolado, pelo(a) estudante ou responsável, em caso de estudante menor de idade, no setor de registro acadêmico ou por meio do sistema acadêmico de cada campus, devendo o procedimento ser renovado a cada semestre/ano letivo durante todo o curso, sempre que necessário.

Art. 9º A declaração de ausência por guarda religiosa, art.7º, inciso I, será emitida pela instituição religiosa da qual o(a) estudante faça parte, comprovando seu vínculo com a instituição e detalhando os dias de guarda. O documento deverá ser assinado pela autoridade religiosa.

Art. 10. A documentação deverá ser encaminhada à coordenação do curso, que irá analisá-la e contactar os(as) docentes responsáveis pelas disciplinas/componentes curriculares às quais o(a) estudante solicitou a prestação alternativa.

Art. 11 Os(as) docentes das disciplinas/componentes curriculares deverão elaborar um plano de atividades, contendo, minimamente, os seguintes itens: objetivo; finalidade; metodologia; avaliação; cronograma; aspectos didático-pedagógicos (orientações sobre a recuperação de aprendizagem); e os horários de realização das atividades da prestação alternativa, para o(a) estudante, com sua anuência ou de responsável, considerando os incisos I e II do art. 7º da Lei nº 9394/1996, e o enviará à coordenação do curso para análise e encaminhamentos, acompanhado do Termo de anuência (ANEXO II).

Art. 12 Os(as) docentes lançarão, sistematicamente: observação no diário, registro de notas e a frequência, quando do cumprimento da prestação alternativa pelo(a) estudante.

CAPÍTULO IV

DA PRESTAÇÃO ALTERNATIVA

Art. 13 A prestação alternativa deverá respeitar o calendário acadêmico instituído em cada campus, havendo a necessidade de cumprir as atividades determinadas dentro da delimitação de cada etapa.

Art. 14 As atividades a serem desenvolvidas na situação de prestação alternativa deverão ser da mesma natureza da atividade não realizada (em consonância com os conhecimentos e habilidades previstos no PPC), e, na impossibilidade de repeti-la, a alternativa oferecida deverá possibilitar ao/à estudante o desenvolvimento das mesmas habilidades ou correlatas.

Art. 15. A prestação alternativa será concedida exclusivamente para os dias coincidentes com períodos de guarda religiosa.

§1º Os(as) docentes responsáveis pelas disciplinas/componentes curriculares deverão realizar um planejamento de regime especial de aprendizagem (preferencialmente, junto com o Setor Pedagógico) comprometido com o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades previstos no PPC, prevendo a realização de atividades acordadas com o (a) discente e o acompanhamento em contraturno, durante os atendimentos.

§2º A falta do(a) estudante será justificada desde que ele(a) cumpra, no prazo especificado, as recomendações do(a) docente.

Art. 16. A Diretoria de Ensino de cada campus deverá organizar a carga horária das disciplinas/componentes curriculares, de modo a evitar que sejam ofertadas exclusivamente em dia sabido previamente como de guarda religiosa para determinadas religiões.

Parágrafo único. No dia de guarda o(a) discente terá justificada sua falta desde que realize a prestação alternativa proposta pelo(a) docente.

Art. 17. O período avaliativo deverá ser respeitado, garantindo que o(a) discente com direito à guarda religiosa realize a avaliação com conteúdo e nível semelhante aos demais da turma, devendo ser aplicada em contraturno, respeitando o dia de guarda.

§1º O período de todas as avaliações será respeitado, inclusive o período de recuperações;

§2º O(a) discente terá direito também a aplicação de segunda chamada, desde que justifique no setor de registros acadêmicos e tenha autorização da coordenação do curso, conforme Normas Acadêmicas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA.

Art. 18. O não cumprimento das prestações alternativas e a não realização das avaliações acarretarão reprovação do(a) discente, por falta ou por notas, devendo respeitar o quantitativo de 75% de presença.

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Art. 19 Para requerimento de Regime de Guarda Religiosa, que contemple a necessidade de ausência total de um componente curricular, deverão ser observadas as seguintes orientações:

§1º Em caso de deferimento do requerimento do(a) estudante, para cursos organizados semestralmente, o componente curricular poderá ser:

I - Ofertado em outro dia da semana na próxima oferta do componente curricular.

II - Ofertado em turno inverso.

III - Organizado na forma de estudos dirigidos.

§2º Em caso de deferimento do requerimento do(a) estudante, para cursos organizados anualmente, o componente curricular poderá ser:

I - Ofertado no turno inverso.

II - Organizado na forma de estudos dirigidos.

Art. 20 A escolha de uma das formas de organização previstas no art. 14 desta IN, para atendimento do requerimento do(a) estudante, que contemple a necessidade de ausência total de um componente curricular, será definida pelo(a) Coordenador(a) do Curso, em conjunto com o(a) docente do componente curricular, com base na disponibilidade de carga horária e na estrutura física disponível.

Art. 21 Para requerimento de Regime de Guarda Religiosa deferido, que contemple dias específicos, os(as) docentes dos componentes curriculares envolvidos apresentarão proposta de prestação alternativa, conforme previsto pela Lei nº 13.796, de 3 de janeiro de 2019, que altera o artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e de acordo com a atividade a compensar:

I - avaliação ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do(a) estudante ou em outro horário agendado com sua anuência expressa;

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividades, com tema, objetivo e data de entrega definidos pelo(a) docente, observando prazos e normas vigentes no campus;

Art. 22 A frequência do(a) estudante, no componente curricular, somente será registrada mediante cumprimento do previsto nesta Instrução Normativa.

Art. 23 Poderá ser concedido trancamento de disciplinas/componentes curriculares do curso, mediante solicitação por meio de requerimento de Regime de Guarda Religiosa, conforme estabelecido nas Normas Acadêmicas da EPTNM e do Ensino Superior do IFBA, caso não seja possível oferta das disciplinas/ componentes curriculares conforme definido nos incisos II e III do Art. 19.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Os casos omissos deverão ser apreciados e deliberados pelo conselho de curso e, em última instância, pela Pró-Reitoria de Ensino.

Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE REGIME DE GUARDA RELIGIOSA

Eu, _____, curso: _____, ano/semestre: _____,
CPF: _____, estudante do curso de _____, venho requerer Regime de
Guarda Religiosa.

_____, ____/____/____

Assinatura do(a) discente ou responsável

Encaminho à Coordenação do Curso para análise de requerimento de Regime de Guarda Religiosa.

Parecer da coordenação:

[] Solicitação Deferida [] Solicitação Indeferida

Parecer:

_____, ____/____/____

(Assinatura do/a Coordenador/a de Curso)

USO EXCLUSIVO DO SETOR DE REGISTROS ACADÊMICOS

DATA:

RECEBEDOR:

ANEXO II

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, _____, estudante do curso _____, ano/semestre: _____, declaro para os devidos fins que estou de acordo com a implementação do plano de atividades para realização de prestação alternativa para usufruir do regime de guarda religiosa, sob a responsabilidade do(a) docente Prof(a). _____, e assumo o compromisso de cumprir com desenvolvimento das atividades a serem realizadas no período de ____/____/____ a ____/____/____.

_____, ____ de ____ de ____.

Assinatura do(a) discente ou responsável

Assinatura do(a) docente

Espaço reservado à coordenação do curso



Documento assinado eletronicamente por **JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-reitor (a) de ensino**, em 13/06/2025, às 14:16, conforme decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4236522** e o código CRC **0D29524F**.